

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 453/2532

นายธำรง พึ่งสุนทร และนางพูนศิริ พึ่ง
สุนทร

โจทก์

นางตั้งกวย แซ่แต้

จำเลย

นางตั้งกวย แซ่แต้ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นสั่งฎีกาว่าเป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกา และสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่บิดาโจทก์หรือผู้รับเหมาก่อสร้างได้รับเงินช่วยค่าก่อสร้างจากผู้เช่าโดยมีฐานะเป็นตัวแทนเชิดของบิดาโจทก์เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยและบริวารออกไปจากตึกแถวพิพาทเลขที่ 810/7-8 ถนนตากสิน ตำบลบุคคโลอำเภอรธนบุรี กรุงเทพมหานครให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ในอัตราเดือนละ 200 บาท นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจำเลยจะขนย้ายออกไปจากตึกพิพาท ฯลฯ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว
(อันดับ 93,94)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 96)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติแล้วว่าจำเลยเช่าห้องพิพาท โดยมีได้ช่วยออกค่าก่อสร้างให้กับบิดาโจทก์ดังที่จำเลยต่อสู้แต่ประการใด จึงไม่เป็น สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า การที่จำเลยโต้เถียงว่าบิดาโจทก์หรือผู้รับเหมา ก่อสร้างได้รับเงินช่วยค่าก่อสร้างจากจำเลย จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงต้องห้ามมิ ให้ฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว รูปคดีจึงไม่มีเหตุจะทุเลาการบังคับ ให้ยก คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติแล้วว่าจำเลยเช่าห้องพิพาท โดยมีได้ช่วยออกค่าก่อสร้างให้กับบิดาโจทก์ดังที่จำเลยต่อสู้แต่ประการใด จึงไม่เป็น สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า การที่จำเลยโต้เถียงว่าบิดาโจทก์หรือผู้รับเหมา ก่อสร้างได้รับเงินช่วยค่าก่อสร้างจากจำเลย จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงต้องห้ามมิ ให้ฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว รูปคดีจึงไม่มีเหตุจะทุเลาการบังคับ ให้ยก คำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ